

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5638/2540

นายอุดม แพทย์คชา
นายสมภพ เลิศล้ำ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425, มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขั้บรยณนต้บรททุกค้ณเกดเหตุโดยค้ส้งและในทงการท้จ้างของจ้าเลยท้ 2 และขั้บโดยประมาทชนรยณนต้โดยสารช้ิงจ้าทก้โดยสารมาท้าให้จ้าทก้ได้รบอ้ันตรายสาห้ส และศาลช้ันต้ันว้ินจ้ฉยว้า ขณะเกดเหตุว.ช้ิงเป็นลูกจ้างจ้าเลยท้ 2 ขั้บรยณนต้มาด้วยความประมาทเป็นเหตุให้ชนก้บรยณนต้ช้ิงจ้าทก้โดยสารมาได้รบความเส้ຍหายมีผู้โดยสารได้รบอ้ันตรายสาห้สและเส้ຍช้ีวิตโดยว.ประมาทแต่ฝ้ายเด้ยว ช้ันอุทธรณจ้าเลยท้ 3 อุทธรณแต่เพ้ยงว้า จ้าเลยท้ 1ไม่ได้เป็นผู้ขั้บรยณนต้ค้ันท้เอาประกันภยไว้ก้บจ้าเลยท้ 3 โดยมีได้อุทธรณได้แย้งค้าพิพากษาท้ศาลช้ันต้ันว้ินจ้ฉยว้า ขณะเกดเหตุ ว.ช้ิงเป็นลูกจ้างจ้าเลยท้ 2 ขั้บรยณนต้ของจ้าเลยท้ 2 ด้วยความประมาทแต่ฝ้ายเด้ยวและก้อให้เกดความเส้ຍหายแก่จ้าทก้น้ันไม่ถูกต้ออย่างไร ข้อเท้จจริงจ้ิงยุดิตามท้ศาลช้ันต้ันว้ินจ้ฉย ด้ังน้เเมื่อนายจ้างต้อกร้วมรบผดก้บลูกจ้างในผลแห่งละเมดช้ิงลูกจ้างได้กระทำไปในทงการท้จ้างตามป.พ.พ.มาตรา 425 ด้ังน้ัน จ้าทก้ช้ิงเป็นผู้ได้รบความเส้ຍหายจ้ิงอาจจ้ะฟ้องนายจ้างหรือลูกจ้างคนใดก้ได้ และเมือจ้าทก้บรรายฟ้องถึงความรบผดในส่วนท้เก้ยวก้บจ้าเลยท้ 2ไว้ช้ดแจ้งครบถ้วนแล้วว้า ลูกจ้างจ้าเลยท้ 2 ได้กระทำละเมดต้อจ้าทก้ในทงการท้จ้างและข้อเท้จจริงฟ้ังได้ตามท้ศาลช้ันต้ันว้ินจ้ฉย แม้ข้อเท้จจริงจ้ะฟ้ังไม่ได้

ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับรถของจำเลยที่ 2 ก็ไม่ทำให้จำเลยที่ 2 พ้นความรับผิดชอบ และเมื่อจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุโดยคำสั่งและในทาง การที่จ้างของจำเลยที่ 2 และขับโดยประมาทชนรถยนต์โดยสารซึ่งโจทก์โดยสารมา ทำให้โจทก์ได้รับอันตรายสาหัส และศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ขณะเกิดเหตุ.ซึ่งเป็น ลูกจ้างจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์มาด้วยความประมาทเป็นเหตุให้ชนกับรถยนต์ซึ่งโจทก์โดยสารมาได้รับความเสียหายมีผู้โดยสารได้รับอันตรายสาหัสและเสียชีวิตโดย ว.ประมาทแต่ฝ่ายเดียว ชั้นอุทธรณ์จำเลยที่ 3 อุทธรณ์แต่เพียงว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นผู้ขับรถคันที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 3 โดยมีได้อุทธรณ์โต้แย้งคำ พิพากษาที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ขณะเกิดเหตุ ว.ซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์ ของจำเลยที่ 2 ด้วยความประมาทแต่ฝ่ายเดียวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ นั้นไม่ถูกต้องอย่างไร ข้อเท็จจริงจึงยุติตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย ดังนี้เมื่อนายจ้างต้อง ร่วมรับผิดชอบกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทาง การที่จ้างตาม ป.พ.พ.มาตรา 425 ดังนั้น โจทก์ซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหายจึงอาจจะฟ้องนายจ้าง หรือลูกจ้างคนใดก็ได้ และเมื่อโจทก์บรรยายฟ้องถึงความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับ จำเลยที่ 2 ไว้ชัดแจ้งครบถ้วนแล้วว่า ลูกจ้างจำเลยที่ 2 ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ใน ทาง การที่จ้างและข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย แม้ข้อเท็จจริงจะฟังไม่ได้ ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับรถของจำเลยที่ 2 ก็ไม่ทำให้จำเลยที่ 2 พ้นความรับผิดชอบ และเมื่อจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วย

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-อำนวยการ สุขพรหม)

ศาลแพ่ง - นายปกรณ์ วงศาโรจน์

ศาลอุทธรณ์ - นายสมพล กาญจนมา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ